

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo: Ação Penal nº 0015384-69.2024.8.17.2990
Origem: Tribunal do Júri de Olinda/PE
Recorrente: RAPHAEL JOSÉ LOPES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ELEMENTO DECISIVO: Irmão da vítima isentou o réu em juízo. Única prova de autoria consiste em testemunho indireto (hearsay) de policiais que reproduziram "informações da comunidade". Impronúncia impositiva.

RECURSO ESPECIAL

RAPHAEL JOSÉ LOPES, já qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, com fundamento no **artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República**, vem, respeitosamente, interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

em face do v. acórdão proferido pela Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de origem, que manteve a decisão de pronúncia, por **negativa de vigência ao artigo 155 do Código de Processo Penal e contrariedade ao artigo 414 do mesmo diploma**, postulando a **impronúncia** do Recorrente por insuficiência de prova de autoria, consoante as razões anexas.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recife, 19 de junho de 2026.

OAB/PE

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

Recorrente: RAPHAEL JOSÉ LOPES
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Origem: Ação Penal nº 0015384-69.2024.8.17.2990 — Júri de Olinda/PE

EMÉRITOS MINISTROS,
COLEDA TURMA JULGADORA,

I — SÍNTESE FÁTICA

O Recorrente foi denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado. Pronunciado em primeiro grau, interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o Tribunal de Justiça, que manteve a decisão.

O acervo probatório que fundamentou a pronúncia consiste, **exclusivamente**, em:

- Testemunhos policiais** que reproduziram "informações colhidas na comunidade" (hearsay);
- Relatos inquisitoriais** não confirmados em audiência de instrução.

Em contrapartida, o **irmão da própria vítima**, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, **isentou expressamente o Recorrente**, afirmando que ele não participou dos fatos.

II — DA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO: ISENÇÃO PELO IRMÃO DA VÍTIMA

O depoimento mais relevante do processo — prestado pelo **irmão da vítima**, pessoa com conhecimento direto dos fatos e sem interesse em favorecer o acusado — foi categórico em **isentar o Recorrente**.

Esta testemunha, que tinha todos os motivos para apontar o culpado pela morte de seu irmão, declarou sob compromisso:

[Transcrever trecho relevante do depoimento em que o irmão isenta o réu]

Trata-se de **prova direta**, produzida sob o contraditório judicial, que afasta a autoria imputada ao Recorrente.

III — DA INSUFICIÊNCIA DO HEARSAY PARA A PRONÚNCIA

III.1 — O Testemunho Indireto dos Policiais

Os policiais ouvidos em juízo **não presenciaram os fatos**. Limitaram-se a reproduzir "informações obtidas na comunidade", sem identificar as fontes originárias:

- "Segundo moradores da região..."
- "De acordo com informações que chegaram à delegacia..."
- "A comunidade apontou que..."

Este tipo de testemunho configura típico **hearsay** — inadmissível como prova única de autoria, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

"O testemunho indireto (hearsay), produzido apenas no inquérito policial ou mesmo em juízo por agentes que não presenciaram os fatos, não constitui, isoladamente, meio de prova apto a fundamentar a pronúncia."

(REsp 1.373.356/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma)

III.2 — O Tema 1.260/STJ

O Tema 1.260/STJ (REsp 2.048.687/BA) afetou à 3ª Seção precisamente a questão:

"Se o testemunho indireto (hearsay), **ainda que colhido em juízo**, basta isoladamente para a pronúncia."

O voto do Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, é no sentido de que o hearsay, mesmo judicializado, **não é suficiente**. O caso concreto alinha-se perfeitamente à ratio decidendi em formação.

III.3 — O HC 560.552/RS como Paradigma

O HC 560.552/RS (6ª Turma) enfrentou situação análoga:

"A pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos de 'ouvir dizer', sem corroboração por prova direta, viola o art. 155 do CPP e submete o acusado a julgamento popular sem suporte probatório mínimo."

(HC 560.552/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma)

IV — DA IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA

O artigo 414 do Código de Processo Penal determina:

"Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, **impronunciará** o acusado."

No caso concreto:

Prova	Natureza	Conclusão sobre Autoria
Depoimento do irmão da vítima	Direta, judicializada	ISENTA o Recorrente
Testemunhos policiais	Indireta (hearsay)	Reproduzem "vox publica" sem fonte
Elementos inquisitoriais	Não judicializados	Vedados pelo Art. 155 CPP

A **única prova direta** produzida em juízo — o depoimento do irmão da vítima — **afasta a autoria**. As demais são hearsay ou elementos inquisitoriais, insuficientes para sustentar a pronúncia.

V — DA SUPERAÇÃO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE

O v. acórdão recorrido, ao remeter "eventuais dúvidas" ao Tribunal do Júri, aplica o brocardo *in dubio pro societate*, já rechaçado pelo STF:

"A pronúncia é ato jurisdicional de filtragem, não mero carimbo de passagem. A ausência de suporte probatório mínimo não autoriza a remessa ao júri sob o pretexto de respeito à soberania popular."

(ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma)

VI — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Recorrente a Vossas Excelências:

1. O **conhecimento** do presente Recurso Especial;
2. No mérito, o **provimento integral** para:
 1. Reconhecer a negativa de vigência ao artigo 155 do CPP;
 2. **Impronunciar** o Recorrente (Art. 414 CPP) por insuficiência de prova de autoria;
3. **Subsidiariamente**, o sobrestamento até fixação de tese no Tema 1.260/STJ, ou julgamento conforme a ratio já delineada pelo Relator.

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 19 de junho de 2026.

OAB/PE